PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Maintien dans l'emploi et reclassement

14-31 DGAFP - Maintien dans l'emploi des agents publics de l'État (2 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le reclassement des fonctionnaires titulaires s'effectue par la voie du détachement tandis que celui des contractuels doit se faire parmi les emplois des services de l'autorité qui les a recrutés.
2. La période de préparation au reclassement est un dispositif de droit d'une durée maximale de 12 mois visant à accompagner l'évolution professionnelle.
3. En cas d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, l'administration n'est plus soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement.

Inaptitude et rente du stagiaire

Notion	À retenir
Licenciement inaptitude	Le stagiaire est en **congé sans traitement** (max **1 an**, renouvelable **2 fois**, total **3 ans**). S'il est inapte, il est réintégré ou licencié (**art. 24 3° du décret n°94-874**).
Versement de la rente	L'administration employeuse verse une rente selon le **taux d'incapacité** déterminé par le **conseil médical** (**art. 25 du décret n°94-874**).

Procédure de reclassement des fonctionnaires titulaires

Notion	À retenir
Initiative et demande	En principe, selon l'**art. L826-3 du CGFP**, le reclassement est à l'initiative du **fonctionnaire** après avis d'inaptitude du **conseil médical**.
Rôle de l'administration	L'administration peut engager la procédure de manière **dérogatoire** (**art. L826-3 du CGFP** et **art. 3-1 du décret du 30 novembre 1984**) sous conditions cumulatives : inaptitude permanente, pas de demande de l'agent, pas en congé santé ni CITIS.
Délais et mise en œuvre	Durée maximale de **trois mois** (**art. 3 et 3-1 du décret du 30 novembre 1984**). Le fonctionnaire est maintenu en **position d'activité** avec **traitement et primes intégraux**.
Obligations et emplois	L'administration doit proposer **plusieurs emplois** par **détachement**. Selon le **CE du 2 septembre 2009**, elle doit proposer **trois emplois vacants** correspondant au grade.

Période de préparation au reclassement (PPR)

Notion	À retenir
Objectifs et bénéficiaires	Faciliter l'évolution du **fonctionnaire titulaire de l'État** inapte via un projet (formations, stages). Doit être effectuée avant le **31 décembre** pour les **BOE**.
Début, durée et report	Durée max : **12 mois**. Début : dès notification de l'avis d'inaptitude (ordinaire) ou à la demande dès saisine du conseil médical (anticipée).
Position et rémunération	Position : **activité** (droits et obligations du grade). Rémunération **intégralement maintenue** (traitement, IR, SFT, CIA), **sauf la NBI**.

Issue et conséquences du reclassement

Notion	À retenir
Reclassement par détachement/intégration	Détachement dans un autre corps avec **double carrière**. Intégration possible après **1 an** (**art. L826-4 du CGFP**). Positionnement : **équivalence de grade** et indice **égal ou immédiatement supérieur**.
Causes d'échec et conséquences	Échec si **refus de l'agent** (sans motif de santé valable → **licenciement** après avis **CAP**) ou **impossibilité d'emploi compatible** (décision motivée, **art. 3 du décret 84-1051**).
Mise à la retraite pour invalidité	Radiation des cadres (demande ou d'office) si **incapacité permanente** après épuisement des droits et échec du reclassement (**art. L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite**), pension **sans décote**.

Reclassement des agents contractuels

Notion	À retenir
Cadre juridique	Régi par le **décret n°86-83 du 17 janvier 1986**. Principe général du droit (**CE, 2002, ANPE en 2007**) : obligation de rechercher un emploi compatible.
Éligibilité	Agents reconnus **inaptes physiquement à titre permanent** par le **médecin agréé**. Concerne les **besoins permanents** (CDI ou CDD), pas les besoins temporaires.
Procédure	Convocation par **LRAR** (motif et date d'aboutissement). Demande de reclassement écrite sous **moitié du préavis** (de **4 jours** à **1 mois**).
Modalités	Emploi **compatible** (santé/compétences), **même catégorie** ou inférieure. Si aucun emploi avant le terme du préavis : **congés sans rémunération** (max **3 mois**).

Les acteurs et les instances du maintien dans l'emploi

Notion	À retenir
Acteurs médicaux	Le **médecin du travail** conseille et surveille ; le **psychologue** accompagne le psychique ; l'**ergonome** analyse les postes ; le **médecin agréé** expertise et établit l'avis d'inaptitude (contractuel) ; le **médecin traitant** prescrit.
Services RH	Le **bureau RH** pilote le reclassement ; le **service social** conseille ; le **référent handicap** oriente ; le **conseiller mobilité carrière** conseille la carrière ; une **cellule permanente** peut coordonner.
Conseil médical et FIPHFP	Le **conseil médical** donne des **avis simples** (non liants) sur l'aptitude ou l'inaptitude ; le **FIPHFP** accompagne l'insertion des personnes handicapées et compte les agents en **PPR** ou reclassés.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'obligation de reclassement qui est une obligation de moyen avec l'inaptitude totale et définitive.
- ⚠ Confondre le reclassement des fonctionnaires par détachement avec celui des contractuels.
- ⚠ Confondre la période de préparation au reclassement de 12 mois maximum avec la procédure de reclassement de 3 mois maximum.
- ⚠ Croire que le reclassement des contractuels s'applique aussi aux agents recrutés pour répondre à des besoins temporaires.
- ⚠ Penser que le conseil médical rend des avis liants alors qu'il donne des avis simples.

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique régissant notamment le reclassement.
PPR	Période de préparation au reclassement pour accompagner l'évolution professionnelle (max 12 mois).
Conseil médical	Instance chargée de rendre un avis sur l'aptitude ou de constater l'inaptitude du fonctionnaire.
CAP	Commission administrative paritaire consultée lors du licenciement ou pour un recours.
FIPHFP	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
RQTH	Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour bénéficier d'accompagnements.

Auto-test

1. Quelle est la durée maximale de la procédure de reclassement proprement dite ?
2. Par quelle voie s'effectue le reclassement des fonctionnaires titulaires ?
3. Combien d'emplois vacants l'administration doit-elle proposer selon le CE du 2 septembre 2009 ?
4. Quelle instance détermine le taux d'incapacité pour le versement de la rente du stagiaire ?
5. Le reclassement des contractuels concerne-t-il les agents sous contrat pour des besoins temporaires ?

Réponses : **1.** 3 mois · **2.** Le détachement · **3.** 3 emplois · **4.** Le conseil médical · **5.** Non

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.